



**ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ОБ УСЛОВИЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ**

В настоящей Оферте содержатся условия заключения Соглашения о предоставлении услуг Акционерным обществом «Национальная Сервисная Компания» (далее – НСК), ОГРН 1107746687641, по обеспечению информационно-технологического взаимодействия между участниками расчетов, одним из которых является Пользователь, при осуществлении Платежей (далее по тексту – «Соглашение»).

Совершение указанных в настоящей Оферте действий означает ее полное и безоговорочное принятие и является подтверждением Вашего согласия заключить Соглашение на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.

Заключением Соглашения Пользователь подтверждает наличие у него действующего договора с Оператором, предоставляющим свои услуги на территории России, оформленного на имя Пользователя, и обязуется предоставлять указанный договор по первому требованию НСК.

Изложенный ниже текст Оферты является адресованным физическим лицам официальным публичным предложением НСК заключить Соглашение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соглашение считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

Актуальная версия Соглашения размещена на сайте НСК Оператора.

1. Термины и определения

Абонентский номер – телефонный номер, назначенный Пользователю оператором сотовой связи в момент подключения Пользователя к сети оператора сотовой связи, однозначно определяющий (идентифицирующий) лицо, заключившее с оператором сотовой связи договор о предоставлении услуг подвижной связи. Договор о предоставлении услуг подвижной связи, заключенный Пользователем с оператором сотовой связи, должен предусматривать возможность Пользователя осуществлять с использованием Абонентского номера прием и обработку голосовых вызовов, а также прием и отправку SMS-сообщений.

Аутентификационные данные – уникальные имя Пользователя (login) и пароль (password), используемые для доступа к Системе из сети Интернет и совершения, в том числе, Распоряжений на оплату в целях приобретения Услуг Предприятия. Аутентификационные данные присваиваются Пользователю в момент регистрации на Сайте путем направления ему SMS-сообщения на указанный Абонентский номер.

Банк – российская кредитная организация, осуществившая эмиссию Карт на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров с физическими лицами – Пользователями.

Расчетный банк – кредитная организация, участвующая в расчетах с использованием Системы на основании отдельного договора с Оператором и/или НСК и/или Пользователем и при необходимости осуществляющая переводы электронных денежных средств без открытия банковского счета, а также обеспечивающая прием Карт в целях осуществления Платежей Пользователей с использованием Системы.

Заказ Пользователя – запрос Пользователя на получение Услуг Предприятия, позволяющий идентифицировать Предприятие, наименование, количество и стоимость товара/работы/услуги Предприятия в российских рублях, а также содержащий другие необходимые данные.

Карта – банковская карта (предоплаченная, дебетовая, кредитная и др.) в материальной или цифровой форме, эмитированная в соответствии с офертой Банка и/или Расчетного банка и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами Банка России.

Сервис «Перевод с Карты на Карту» – услуга Расчетного банка по обслуживанию банковских карт физических лиц, при которой Расчетный банк принимает и обрабатывает поручение на перевод денежных средств со счета Карты отправителя на счет Карты получателя, осуществляет списание средств со счета Карты отправителя в размере суммы перевода и комиссии, осуществляет составление документов в электронном виде, подтверждающих проведение операции. НСК осуществляет техническую поддержку сервиса.

Сервис «Система быстрых платежей» (СБП) – сервис платежной системы Банка России, позволяющий физическим лицам проводить оплату Заказов Пользователя по QR-коду или путем перехода по Ссылке. Оператором СБП и ее расчетным центром является Банк России, операционным и платежным клиринговым центром – АО «НСПК». НСК заключило договор с Расчетным банком об осуществлении расчетов при совершении физическими лицами операций оплаты при использовании сервиса СБП. Расчетный банк является участником СБП. НСК осуществляет техническую поддержку сервиса.

НСК – АО «Национальная Сервисная Компания», организующее информационно-технологическое сопровождение передачи информации об Услугах Предприятий, а также оказывающее Пользователям информационные услуги по предоставлению и актуализации сведений об Услугах Предприятий и порядке осуществления расчетов с ними. НСК может предоставлять Пользователям электронных средств платежа (Карт) возможность использования указанных электронных средств платежа (Карт).

Оператор – оператор подвижной радиотелефонной (мобильной) связи или оператор электронных денежных средств, состоящий в договорных отношениях с Пользователями.

Платеж – операция по перечислению Пользователем денежных средств посредством пользования Услугами НСК в целях погашения финансовых обязательств Пользователя перед Предприятием с использованием Карт, в том числе с применением технологии Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Пользователь – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ, совершившее конклюдентные действия, направленные на заключение Соглашения посредством акцепта условий настоящей Оферты, подтвердившее свое намерение пользоваться Услугами НСК и использовать функционал Системы при осуществлении расчетов за Услуги Предприятий, в том числе с использованием Карт, путем присоединения к настоящему Соглашению (акцепта настоящей Оферты) и состоящий в договорных отношениях с Оператором.

Предприятие – юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, реализующий товары, работы, услуги Пользователям (либо агент/комиссионер/иной представитель указанного лица, в том числе реализующий посредством Системы электронные средства платежа (такие как Карты и иные)) и заключивший договор с НСК. Информация об Услугах Предприятия и/или порядке и способах оплаты Услуг Предприятия представлена в Системе в соответствии и на основании договора с НСК или третьим лицом, находящимся в договорных отношениях с НСК.

Распоряжение на оплату – поручение Пользователя совершить необходимые и достаточные юридические действия для обеспечения возможности осуществления Платежей с использованием Системы для оплаты Услуг Предприятия.

Реквизиты Предприятия – способ идентификации Предприятия, задаваемый Системой и необходимый для осуществления расчетов Пользователя с Предприятием с использованием Системы.

Сайт – программно-аппаратный комплекс НСК, включающее веб-страницу, имеющую уникальный адрес в сети Интернет (ru.ru), или виджет НСК (программное обеспечение, включающее графический элемент или модуль, вставляемый на сайт в сети Интернет) или мобильное приложение (программная оболочка для смартфонов на базе Android 4.4 и выше, iOS 10.3 и выше), или протокол информационно-технологического взаимодействия, обеспечивающий доступ к Системе НСК.

Система – комплекс технических, программных, других средств и персонала НСК, используемый для оказания Услуг НСК.

Услуги НСК – услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов, включая услуги НСК по сбору, обработке и передаче информации о Заказах Пользователей и их оплате с использованием Системы в порядке, предусмотренном технической документацией НСК.

Услуги Предприятия – товары, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, реализуемые Предприятием Пользователям.

Участники расчетов – Банк, Расчетный Банк, Операторы, Пользователи, НСК, Предприятия, иные лица, взаимодействующие при осуществлении расчетов с использованием Системы, в том числе на основании существующих между Участниками расчетов договорных отношений.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом Соглашения, заключаемого Пользователем путем присоединения к настоящей Оферте через совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой, является оказание НСК Пользователю услуг по обеспечению информационно-технологического взаимодействия между Участниками расчетов, одним из которых является Пользователь, при осуществлении расчетов Пользователем с Предприятием с целью приобретения Пользователем Услуг Предприятия, с использованием функционала Системы. Функционал Системы может быть в любое время изменен или расширен НСК в одностороннем порядке с публикацией соответствующих изменений на Сайте. Оказание Услуг НСК в любом случае не должно пониматься Участниками расчетов и третьими лицами как продажа товаров дистанционным способом или продажа товаров по образцам по смыслу, придаваемому данным понятиям Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» и Постановлением Правительства РФ от 21.07.1997 N 918 «Об утверждении Правил продажи товаров по образцам». НСК ни при каких условиях не становится обязанным по договорам, заключаемым Пользователями и Предприятиями в связи с оказанием Услуг Предприятий.

2.2. Доступ к полному функционалу Системы осуществляется после регистрации Пользователя на Сайте в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей Оферты.

2.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) условия настоящего Соглашения считаются безусловно акцептованными (принятыми) Пользователем (полный и безоговорочный акцепт) в случае совершения как по отдельности, так и в совокупности следующих действий:

а) регистрация на Сайте путем последовательного заполнения необходимых форм в соответствующих разделах, сопровождающаяся присвоением Пользователю уникального логина и пароля;

б) начало фактического пользования Системой, в том числе:

- отправка специального запроса с информацией о Заказе Пользователя, состоящего из уникальной последовательности буквенных и числовых символов путем отправления Пользователем с собственного номера подвижной (мобильной) радиотелефонной связи SMS-сообщения для инициации процесса оплаты Услуг Предприятия на номер 7878;

- отправка следующих USSD-запросов с собственного номера подвижной (мобильной) радиотелефонной связи: *135#, *135*0#, *145#, *902#, *903#, *904#

- подтверждение Пользователем заполненной формы и оплаты с помощью отпечатка пальца или Face ID;

- осуществление Платежа с использованием функционала Системы путем заполнения формы на Сайте;

- иные способы, которые могут определяться Правилами пользования Системой, в том числе путем регистрации с помощью электронной почты, реквизитов банковской карты или регистрации в системах электронных расчетов.

3. Регистрация Пользователя на Сайте

3.1. Для получения прав доступа к полному функционалу Системы, Пользователь должен осуществить регистрацию на Сайте. Для регистрации Пользователь обязан иметь действующий договор с Оператором сотовой связи, предоставляющим свои услуги на территории России, оформленный на имя Пользователя. Условиями такого договора о предоставлении услуг подвижной связи должна быть предусмотрена возможность Пользователя осуществлять с использованием Абонентского номера прием и обработку голосовых вызовов, а также прием и отправление SMS-сообщений.

3.2. Пошаговая инструкция по регистрации Пользователя предоставляется Пользователю после начала регистрации.

3.3. Регистрация будет считаться завершенной после корректного ввода Пользователем пароля, присвоенного по результатам регистрации. Кроме того, после регистрации Пользователю присваивается учетная запись в Системе.

3.4. С момента совершения Пользователем регистрации в Системе, Пользователь вправе пользоваться услугами НСК в полном объеме, порядке и на условиях, содержащихся на Сайте.

4. Условия и порядок оказания Услуг НСК

4.1. Порядок взаимодействия Пользователей с Расчётным банком, Оператором и Предприятиями при осуществлении оплаты Услуг Предприятий и пользовании Системой определяется в соответствии с отдельными соглашениями между Пользователем, Расчётным банком, Оператором, Предприятиями и иными лицами, взаимодействующими при осуществлении расчетов с использованием Системы. Такие соглашения Пользователь заключает путем принятия оферт соответствующих Участников расчетов, в том числе Предприятия, в адрес которого Пользователь намерен совершить Платеж. Заключая настоящее соглашение, Пользователь принимает оферты соответствующих Участников расчетов, в том числе оферту Расчетного банка, по адресам:

<https://alfabank.ru/retail/tariffs/tab4/>

и/или

https://ndb24.ru/files/oferta/Mobile_payment_agreement.pdf

и/или

https://www.nkomobi.ru/Files/public_offer_eds.pdf

и/или

https://единаякасса.рф/wp-content/uploads/Oferta_platezhnogo_servisa_Vimpelkom_RNKO.pdf

в том числе оферту Оператора, расположенную по адресам:

<https://moskva.beeline.ru/customers/pomosh/question/voprosy-i-dokumenty/mobile/drugie-dokumenty/pravila-ispolzovania-servisa-mobilnyy-platezh/>

и/или

http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1655/oferta_mts_pay.pdf,

и/или

http://moscow.megafon.ru/download/~federal/oferts/oferta_m_platezhi.pdf,

и/или

<https://f.t2.ru/offer/>,

В случае использования Сервиса «Перевод с Карты на Карту» Пользователь также соглашается с условиями предоставления, размещенными по адресу

https://alfabank.ru/f/1/retail/cardtocard/oferta_p2p.pdf

В случае использования Сервиса «Система быстрых платежей» Пользователь принимает оферту, размещенную по адресу

https://vp.ru/storage/b/2016/02/01/Soglashenie_o_perevode_EDS_Redakcija_10.pdf

в противном случае Пользователь обязуется не использовать функционал Системы в целях получения услуг Предприятия.

4.2. Особенности осуществления Платежа с использованием Карты на материальном или цифровом носителе (международных платежных систем VISA, MASTER CARD, JCB, МИР):

- Платеж с использованием банковской Карты осуществляется в соответствии с Правилами международных платежных систем на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения Платежа.

- Принимая настоящую Оферту, Пользователь признает и гарантирует, что для осуществления Платежей будет использоваться банковская Карта, владельцем которой является Пользователь. Всю ответственность за случаи несанкционированных Платежей с использованием банковской Карты, включая возможные убытки, компенсации вреда и упущенной выгоды и проч., несет Пользователь, признавая тем самым себя ответчиком по претензиям и искам, а также запросам уполномоченных органов, поступившим в указанной связи в адрес НСК.

- Платежи осуществляются кредитной организацией путем перечисления денежных средств с банковских Карт VISA, MASTER CARD, JCB, при наличии возможности совершения Платежей в сети Интернет, предоставленной Банком. О наличии возможности совершения Платежей с использованием банковской Карты в сети Интернет Пользователь уточняет самостоятельно в банке-эмитенте.

- Ввод данных банковской Карты осуществляется на защищенной платежной странице кредитной организации либо на странице НСК.

- Для корректного ввода Пользователю необходимо внимательно и точно, соблюдая последовательность цифр и букв, ввести данные так, как они указаны на банковской карте Пользователя:

а) владелец банковской Карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской Карты заглавными буквами латинского алфавита. Например, IVANOV IVAN);

б) номер банковской Карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской Карты и состоит из 16-ти цифр. Например: 0123 4567 8901 2345);

с) срок действия банковской Карты (как правило, указан на лицевой стороне банковской Карты - месяц и год, до которого действительна банковская Карта. Срок действия банковской Карты вводится цифрами. Например, 12 (вводится в поле месяца) и 13 (вводится в поле года), что означает, что банковская Карта действительна до декабря 2013 года);

д) CVV2 или CVC2 код банковской Карты (как правило, указан на обратной стороне банковской Карты и состоит из 3-х цифр. Например, 123).

- После ввода данных банковской Карты возможно отображение страницы Банка с необходимостью ввести код подтверждения, присланный Пользователю Банком (технология проверки 3D-Secure).

- Случаи отказа в совершении Платежа с использованием банковской Карты в сети Интернет:

а) банковская карта не предназначена для совершения Платежей через сеть Интернет, о чем Пользователь может осведомиться в банке-эмитенте;

б) данные банковской Карты, включая код подтверждения от Банка (3D-Secure), введены неверно.

с) истек срок действия банковской Карты. Подробнее о сроке действия банковской карты Пользователь может осведомиться в банке-эмитенте;

д) недостаточно средств для осуществления Платежа на банковской Карты. Подробнее о наличии средств на банковской карте Пользователь может осведомиться в банке-эмитенте;

е) превышен установленный лимит операций за день. Сумма ежедневного лимита для всех операций определяется кредитной организацией, осуществляющей Платеж;

ф) По вопросам осуществления Платежей в сети Интернет с помощью банковской Карты можно обращаться по контактными данным НСК, указанным на сайте.

4.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность указания в SMS-сообщении, при ином способе передачи информации на Сайте Реквизитов Предприятия и суммы платежа. Вопросы возврата денежных средств Пользователь решает непосредственно с Предприятием, Банком, Расчетным Банком или Оператором. НСК оставляет за собой право не рассматривать/не участвовать в рассмотрении претензии Пользователей с требованием возврата денежных средств на его лицевой счет у Оператора или на счет Карты при успешном осуществлении оплаты Услуг Предприятия.

В случае возникновения сбоя в Системе и/или при взаимодействии между Банком, Расчетным банком, Оператором и Предприятиями, в результате которого Платеж, совершенный Пользователем с соблюдением положений настоящей Оферты, не был получен Предприятием, денежные средства возвращаются на источник оплаты (электронный кошелек, лицевой счет и пр.), с которого Пользователь передал Распоряжение на оплату.

4.4. Пользователь и НСК пришли к соглашению, что направленное с номера подвижной (мобильной) радиотелефонной связи SMS-сообщение порождает права и обязанности для Пользователя соответствующего номера телефона. Направление SMS-сообщения является для НСК достаточным подтверждением истинного волеизъявления Пользователя соответствующего номера телефона на получение Услуг Предприятия и их оплату.

4.5. Использование для идентификации Пользователя номера подвижной (мобильной) радиотелефонной связи и для волеизъявления Пользователя – мобильного телефона, компьютера или иного устройства с аналогичным функционалом порождает для Пользователя юридические последствия, аналогичные использованию собственноручной подписи в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а все сообщения в электронном виде, направляемые Пользователем и НСК друг другу и связанные с исполнением условий настоящего Соглашения и использованием функционала Системы, признаются документами, составленными в простой письменной форме.

4.6. Пользователь акцептом настоящей Оферты соглашается на получение информации (в том числе рекламной) от НСК: об услугах НСК, Предприятия, а также иной информации способом, который НСК сочтет подходящим, в том числе на мобильные телефоны, адреса электронной почты или иными способами. Такая информация может, помимо всего прочего, включать в себя сообщения об изменении условий пользования Сайтом, об Услугах Предприятий и порядке осуществления оплаты Услуг Предприятий, содержать оферты/ссылки на оферты любых Участников расчетов, а также любые иные сведения, не противоречащие положениям действующего законодательства РФ, которые НСК посчитал необходимым довести до сведения Пользователя.

4.7. Услуги НСК, за исключением предоставления информации об Услугах НСК, являются возмездными, и могут быть либо включены в стоимость Услуг Предприятия в виде вознаграждения за Услуги НСК, либо могут взиматься отдельно в виде комиссии НСК за оказание услуг. НСК самостоятельно устанавливает и изменяет размер комиссии за оказание услуг. Пользователь обязуется оплачивать Услуги НСК при использовании Системы. Ознакомление с размером вознаграждения (комиссии) за Услуги НСК и условиями его оплаты происходит до момента выдачи Распоряжения на оплату.

4.8. Иные Участники расчетов вправе взимать комиссию с Пользователей Системы, размер комиссии устанавливается Участниками расчетов самостоятельно. Об общей сумме оплаты (с указанием комиссий), подлежащей оплате Пользователем при осуществлении оплаты Услуг Предприятия, Пользователь информируется в направляемых ему SMS-сообщениях, письмах по электронной почте, иными способами, установленными Участниками расчетов.

4.9. Общая сумма денежных средств, направляемых Пользователем в рамках Системы, не должна превышать установленных законодательством РФ в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в частности, на разовые/ежемесячные лимиты платежей, указанные в Федеральном законе № 115-ФЗ от 07.08.2001 (информация размещена по адресу: <https://www.ruru.ru/tech>), а также лимитов/ограничений, установленных в Системе для предотвращения мошеннических операций по инициативе одного или нескольких Участников расчетов.

4.10. Услуги НСК предоставляются Пользователям, имеющим доступ к услуге Оператора, с учетом особенностей тарифного плана Оператора, выбранного Пользователем. В частности, Оператором могут быть установлены следующие условия: использование авансовой системой расчетов по тарифному плану и наличие положительного баланса на счете, наличие неснижаемого остатка на счете. Оператор связи самостоятельно устанавливает правила по проведению оплаты Услуг Предприятия с использованием денежных средств, находящихся на балансе Абонентского номера. В случае, если Пользователь имеет постоплатную систему расчетов по тарифному плану и хотел бы воспользоваться Услугами НСК, то он должен обратиться к Оператору, с которым у него заключены договорные отношения, для изменения условий тарифного плана либо уточнения возможности использования Услугами НСК.

4.11. Пользователь акцептом настоящей Оферты, любым из способов, определенным в п.2.3. настоящей Оферты, осведомлен и соглашается с тем, что при совершении Платежа с лицевого счета мобильного телефона у Оператора, при условии недостаточности средств на таком лицевом счете для совершения Платежа, Пользователю может быть предложен экспресс - займ (микрозайм) на условиях, указанных в оферте на предоставления микрозайма, ссылка на которую направляется Пользователю отдельно в SMS-сообщении с предложением о выдаче микрозайма. Также Пользователь соглашается с тем, что обезличенная информация о Пользователе¹, необходимая для принятия решения о предоставлении экспресс-займа (микрозайма), обрабатывается лицом, предоставляющим микрозайм, до момента направления Пользователю оферты о предоставлении микрозайма.

4.12. Принимая условия Соглашения, которые определены в настоящей Оферте, Пользователь дает свое согласие на получение кассового чека, сформированного в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» способом, указанным НСК до осуществления Платежа.

5. Ответственность

5.1. При отказе Пользователем от Услуг Предприятия, Пользователь обращается непосредственно в Предприятие. НСК не несет ответственности за любые последствия некачественного оказания таких Услуг и/или несоответствие условий оказания Услуг Предприятия законодательству о защите прав потребителей. Такая ответственность полностью возлагается на Предприятие.

5.2. НСК не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Системы, возникшие по причинам, не зависящим от НСК, а также связанные с этим убытки Пользователя.

5.3. НСК не отвечает за временное отсутствие у Пользователя доступа к программным и/или аппаратным средствам, обеспечивающим функционирование Системы, а также связанные с этим убытки Пользователя.

¹ Обезличенная информация о Пользователе, обработка которой необходима для принятия решения о предоставлении экспресс-займа (микрозайма): номер мобильного телефона Пользователя; дата заключения договора между Пользователем и Оператором связи; категория Услуги, запрошенной Пользователем; цена Услуги, запрошенной Пользователем; тарифный план Пользователя; тип Пользователя в зависимости от срока оплаты услуг Оператора связи (Аванс, Отсрочка платежа); информация о пополнениях баланса Пользователя.

5.4. НСК не несет ответственности за какие-либо убытки и/или упущенную выгоду Пользователя и/или третьих лиц, утрату информации в результате использования или невозможности использования Системы.

5.5. НСК не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с неправомерным доступом к мобильному телефону, компьютеру или иному устройству Пользователя, позволяющему пользоваться Системой.

5.6. НСК не отвечает за убытки, возникшие у Пользователя в результате применения НСК ограничений на проведение платежей Пользователя, связанных с его обоснованным подозрением о ведении Пользователем незаконной деятельности, либо иного нарушения законодательства РФ с помощью Системы. НСК не обязан подтверждать чем бы то ни было обоснованность своих подозрений, как Пользователю, так и любым иным третьим лицам.

5.7. НСК не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате:

а) внесения Пользователем или третьими лицами изменений в программное обеспечение мобильного телефона, компьютера или иного устройства, позволяющего пользоваться Системой, а также в результате наличия «вирусов» и иных вредоносных программ в указанных устройствах и программном обеспечении, используемом Пользователем для доступа к Системе;

б) неправильного указания Реквизитов Предприятия, а также иной информации в Системе, необходимой для осуществления оплаты Услуг Предприятий;

в) нарушения Пользователем условий Соглашения, Правил пользования Системой, рекомендаций по использованию Системы, размещенных на Сайте;

5.8. Пользователь несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при регистрации в Системе и при дальнейшем использовании Системы. НСК ни при каких условиях не отвечает за убытки Пользователя, понесенные в результате отказа ему в возврате платежа и/или совершения иных действий по использованию Системы, вследствие невозможности идентификации Пользователя.

5.9. Лицо, отправившее с Абонентского номера SMS-сообщение, приравнивается Сторонами к лицу, являющемуся владельцем (Пользователем) данного номера подвижной (мобильной) радиотелефонной связи, либо осуществившему отправку SMS-сообщения с разрешения или по указанию владельца (Пользователя). Все риски по несанкционированному доступу третьих лиц к конкретному номеру подвижной (мобильной) радиотелефонной связи, в том числе с целью воспользоваться им для отправки SMS-сообщения и получения Услуг Предприятия, полностью возлагаются на Пользователя. Отправка SMS-сообщения с Абонентского номера эквивалентна принятию Оферты лицом, являющимся владельцем (Пользователем) данного номера подвижной (мобильной) радиотелефонной связи.

5.10. Пользователь и НСК освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.

5.11. В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Пользователь и НСК несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом условий Соглашения.

6. Персональные данные

6.1. Пользователь, заключая Соглашение, понимает, что обработка его персональных данных необходима в целях исполнения настоящего Соглашения (на основании п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ-152 «О персональных данных»). Обработка осуществляется НСК, как правило, путем их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи (предоставление, доступ), обезличивания (в объеме не противоречащем требованиям законодательства), блокирования, уничтожения в различных формах, требуемых для исполнения НСК обязательств по настоящему Соглашению. Пользователь уведомлен о передаче персональных данных, предоставленных НСК по настоящему Соглашению, третьим лицам, в целях исполнения настоящего Соглашения.

Пользователь понимает, что Оператор может предоставлять НСК персональные данные Пользователя в целях оказания услуг по настоящему Соглашению, предоставления информации о состоянии лицевого счета в режиме онлайн (по запросу Пользователя), а также иным третьим лицам исключительно в целях оказания услуг НСК при условии сохранения их конфиденциальности. НСК гарантирует Пользователю принятие всех необходимых мер по обеспечению конфиденциальности персональных данных Пользователя в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6.2. Пользователь подтверждает, что, соглашаясь с условиями Правил, действует осознанно и ознакомлен с обработкой следующих его персональных данных:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Пользователя;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность Пользователя (серию, номер, дату и орган выдачи);
- номер телефона и иные сведения, позволяющие прямо или косвенно идентифицировать Пользователя и его окончательное Абонентское оборудование, используемое при оказании услуг связи ОПЕРАТОРОМ;
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

6.3. В случае превышения Пользователем лимита общей суммы Платежей в сроки, установленные действующим законодательством РФ его персональные данные и иная установленная, действующим законодательством РФ информация о Пользователе передаются в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

6.4. Пользователь может получить у НСК все сведения относительно обработки его персональных данных в целях выполнения настоящего Соглашения.

7. Конфиденциальность и безопасность

7.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации и документов, обмен которыми осуществляется в Системе или которые доступны Сторонам с использованием Системы.

7.2. Пользователь обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите своих Аутентификационных данных от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. Пользователь обязуется не сообщать свои Аутентификационные данные третьим лицам.

7.3. НСК обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Пользователя, а также иной информации о Пользователе, ставшей известной НСК в связи с исполнением настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда:

- а) такая информация является общедоступной;
- б) информация раскрыта по требованию или с разрешения Пользователя;
- в) информация подлежит предоставлению контрагентам Пользователя в объеме, необходимом для исполнения условий Оферты;
- г) информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством, или по вызывающим подозрение сделкам, или при поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных государственных органов.

7.4. НСК берет на себя ответственность за безопасность данных Карт, которые она получает, хранит, обрабатывает или передает от имени Пользователя, или на безопасность которых она может повлиять.

7.5. Стороны принимают на себя обязательства:

- а) не осуществлять посредством Системы незаконные финансовые операции, незаконную торговлю, операции по легализации доходов, полученных преступным путем, и любые другие операции в нарушение законодательства Российской Федерации;
- б) предотвращать попытки незаконной торговли, незаконных финансовых операций, операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

7.6. НСК оставляет за собой право отказать Пользователю в совершении Платежей с использованием Системы путем отображения информации на Сайте в момент совершения Платежа или путем направления SMS-уведомления на Абонентский номер Пользователя, в том числе в случае возникновения обоснованных сомнений в законности действий Пользователя.

7.7. Пользователь не вправе использовать Систему для совершения операций, направленных на систематическое извлечение прибыли либо сокрытие дохода. Пользователю известно об уголовной и административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, с нарушением лицензионных требований и условий.

7.8. НСК вправе в любое время без дополнительного адресного уведомления Пользователя разрабатывать и вводить в действие дополнительные меры безопасности использования Системы. О введении таких дополнительных мер безопасности и действиях Пользователей в связи с введением таких мер (если это применимо) НСК размещает уведомление на Сайте.

7.9. В случаях выявления операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, НСК оставляет за собой право изменить сроки проведения операции до выяснения законности перевода.

8. Срок действия Соглашения и прочие условия

8.1. Настоящее Соглашение является бессрочной офертой, считается заключенным с Пользователем с момента, указанного в пункте 2.3. настоящего Соглашения, и действует до дня, следующего за днем

размещения на Сайте извещения об отмене Оферты, либо до срока, указанного в пункте 8.2. настоящего Соглашения.

8.2. Соглашение, заключенное Пользователем путем присоединения к настоящей Оферте через совершение конклюдентных действий, предусмотренных настоящей Офертой, может быть расторгнуто Пользователем путем направления НСК письменного уведомления. Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней после получения НСК указанного уведомления.

8.3. НСК вправе расторгнуть Соглашение в случае нарушения Пользователем его условий или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.4. Недействительность одного или нескольких условий Соглашения не влечет недействительности всех остальных условий Соглашения.

8.5. НСК вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение путем публикации на Сайте текста настоящей Оферты, содержащего такие изменения (актуализации настоящей Оферты). Изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при публикации актуального текста настоящей Оферты.

8.6. Пользователь гарантирует, что все условия Соглашения ему понятны, и Пользователь принимает условия без оговорок и в полном объеме.

8.7. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Систему в иных целях, нежели указанные в Оферте и на Сайте.

8.8. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения ими своих обязательств по Соглашению, заключенному на условиях настоящей Оферты, должны решаться путем переговоров. В случае невозможности мирного урегулирования спора Стороны обращаются в судебные органы в соответствии с законодательством РФ.

8.9. Бездействие НСК в случае нарушения Пользователем условий Оферты не лишает НСК права осуществлять защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа НСК от своих прав в случае совершения Пользователем подобных либо сходных нарушений в будущем.